

1500064-47.2022.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas. A forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem e a confissão do acusado, não deixam dúvidas que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas, bem como que o dinheiro era proveniente da venda espúria, autorizando seu perdimento.

Por fim, a prova oral e o laudo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500064-47.2022.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-47.2022.8.26.0233

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON THAINAN LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

WELINGTON THAINAN LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de março de 2022, durante o período da manhã, nas proximidades da Rua Benedito Barreto, 1, Jardim Cruzado, nesta cidade e Comarca de Ibaté, trazia consigo 35 pinos de cocaína (peso líquido contendo 6,3g), 03 porções de crack (peso líquido contendo 0,97g) e 6 porções de maconha (peso líquido contendo 15,25g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa preliminar, posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 27/05/2022, seguindo-se a citação do acusado.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e passando-se ao interrogatório do acusado.

O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, requerendo-se que a natureza e variedade dos tóxicos apreendidos seja compensada com a confissão espontânea na dosimetria da pena, impedindo-se a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias da apreensão. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como a decretação do perdimento definitivo da importância em dinheiro apreendida, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 60, da Lei nº 11.343/06.

Já o ilustre Defensor, pugnou pela concessão dos benefícios legais.

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Incontrovertida a materialidade do delito vem comprovada nos laudos de exame químico-toxicológicos encartados a fls. 90/92 e 93/95, com resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa. Interrogado, o réu confessou a prática da traficância, asseverando que vendia entorpecentes para pagar seu aluguel e para comprar coisas para sua filha. Estava na esquina da praça.

E não se diz isolada a confissão que vem corroborada pela prova oral.

Os policiais militares que atuaram na prisão do acusado prestaram depoimento no mesmo sentido, indicando que estavam de patrulhamento de rotina pelo bairro quando trafegavam pela Rua Benedito Barreto e ao chegar no cruzamento surpreenderam o réu sentado na esquina. Ele levantou e começou a andar. Abordado, na posse do réu havia dinheiro picado e um aparelho celular. Ao retornarem ao local onde o réu estava, os policiais encontram uma sacola contendo entorpecentes junto a uma pedra. Na ocasião, o réu também confessou que vendia drogas. O réu comumente era encontrado no local. Nessa ocasião, foi abordado na esquina da praça e próximo a um posto de saúde, sendo que o centro cultural fica na esquina de trás.

Assim, as circunstâncias da apreensão indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas. A forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem e a confissão do acusado, não deixam dúvidas que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas, bem como que o dinheiro era proveniente da venda espúria, autorizando seu perdimento.

Por fim, a prova oral e o laudo pericial de fls. 119/124 indicam que o réu praticava o tráfico de drogas nas imediações de uma praça pública, um centro de formação artística, uma unidade pública de atendimento à saúde, um campo de futebol de uso recreativo e uma escola pública que dista 390 metros do local, sendo o prédio público mais distante, tudo a atrair a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei de Drogas.

Sobre a causa de aumento, importante pontuar que segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de circunstância objetiva, bastando que o tráfico de drogas seja praticado nas imediações das instituições. Nesse sentido: "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

O réu é primário (fls. 50/51).

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, possível a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, para não reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06, a pena deve ser aumentada em 1/6, ficando em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. No mais, verifico que o réu é primário, de bons antecedentes e não há comprovação de que se decida à atividade criminosa nem que integre organização criminosa. Embora o acusado responda a outros processos criminais, tal circunstância não é idônea a afastar a causa de diminuição de pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme veem decidindo os Tribunais Superiores.

A título de exemplo cito o AgRg nos EAREsp 1852098/AM, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 03/11/2021:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER AFASTADA APENAS COM BASE NO FATO DO SENTENCIADO POSSUIR AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No acórdão paradigma, consignou-se que ações penais em andamento justificam, de forma idônea, o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2. No acórdão embargado, por seu turno, adotou-se posicionamento contrário, em razão de precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF considerarem inidôneo o afastamento da referida causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 3. Consoante precedentes, verifica-se nesta Corte a adesão ao posicionamento advindo do STF, ou seja, a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 4. Agravo Regimental desprovido".

Assim, considerando a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, 03 pedras de crack (0,97 gramas), 35 pinos de cocaína (6,3 gramas) e 6 porções de maconha (gramas 15,25), possível a aplicação do redutor em percentual máximo de 2/3, para ao final fixar a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, em valor unitário mínimo.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada e a razão da natureza do crime de tráfico de drogas, que tantos malefícios trazem à sociedade, sendo fonte de desestabilização das famílias, disseminando o consumo de drogas ilícitas e comprometendo a saúde pública, além de fomentar a prática de outros crimes, contribuindo para o aumento da violência.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para, com fundamento no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o acusado WELINGTON THAINAN LOPES à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, em valor unitário mínimo.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois remanescem os motivos que ensejaram sua prisão provisória, agora reforçados pelo decreto condenatório. Deixo de aplicar o §2º do artigo 387 do CPP, uma vez que o tempo de prisão provisória desde

02/03/2022 não é suficiente para lhe garantir regime prisional menos gravoso.

Oficie-se à Autoridade Policial autorizando a incineração do entorpecente apreendido.

Determino o perdimento do numerário apreendido em favor da União, revertendo-se diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

O réu é isento de custas por estar assistido pelo convênio da OAB-SP. Arbitro os honorários da Defesa nomeada em 100% da tabela, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. Expeça-se certidão.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA